知识产权与标准化·软考速记笔记

> 上午场分值：**3–4 分**。考点集中、出题套路固定，属于"背到就能拿分"的部分。

一、四大知识产权对比速查 ⭐⭐⭐

权利类型	保护对象	产生方式	保护期限	保护的是
著作权	作品（软件、文章、图纸）	**自动产生**（登记≠生效）	自然人：终身 + 死后 50 年；法人/软件：**50 年**	**表达**（形式）
专利权	发明、实用新型、外观设计	**申请 + 审查批准**	**发明 20 年**；实用新型 10 年；外观设计 15 年（旧题 10 年）	**思想 + 方案**
商标权	标识（文字、图形、组合）	**注册核准**	**10 年，期满可续展，续展次数不限**	标识本身
商业秘密	技术秘密、经营秘密	不公开 + 保密措施	**无期限**（只要不泄密就一直受保护）	秘密信息

> 口诀：**著作权自动、专利要申请、商标靠注册、秘密无期限。**

二、著作权（版权）⭐⭐⭐ —— 最高频考点

1. 基本原则

- **自动产生**：作品完成之日即产生著作权，不需要登记、不需要发表。
- 软件著作权保护的是**表达**（程序代码 + 文档），**不保护**：
- 算法思想
- 数学原理
- 处理方法 / 处理过程
- 概念、发现

> 口诀：**保护"怎么写"，不保护"想什么"。**

2. 著作权归属 —— 每年必考

情形	归属规则	记忆点
职务作品	一般归作者，但单位有优先使用权；**主要利用单位物质技术条件**创作并由单位承担责任的（如软件）→ 归**单位**	用单位资源 → 归单位
委托开发	合同有约定按约定；**无约定 → 归受托人（开发者）**	没约定归"干活的人"
合作开发	合作者共同享有；可分割使用的可单独享有自己部分	共同共有

> ⚠ **委托开发陷阱**：付钱的一方（委托人）**不**因为付钱就拿到著作权！无约定时归受托人。

3. 著作权内容

- **人身权**（不可转让）：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权
- **财产权**（可转让）：复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权等

4. 软件著作权登记

- 登记不是生效要件，只是**初步证据**。
- 登记机构：**中国版权保护中心**。

三、专利权 ★★

1. 三种专利

类型	保护对象	期限（自申请日起算）
发明	产品、方法或其改进的新技术方案	**20 年**
实用新型	产品的形状、构造（小发明）	**10 年**
外观设计	产品外观的新设计	**15 年**（2021 年新法；旧题答 10 年）

2. 授权三性

- **新颖性**：申请日前没有同样的发明在国内外公开发表/使用过
- **创造性**：与现有技术相比有突出的实质性特点和显著进步
- **实用性**：能够制造或使用，并能产生积极效果

> 口诀：**新、创、实** —— "没有过、有进步、能落地"。

3. 关键原则

- **先申请原则**：同样的发明创造，专利权授予**最先申请**的人（不是最先发明的人！）
- **不授予专利**的情形：
- 科学发现
- 智力活动的规则和方法（如比赛规则、计算方法）
- 疾病的诊断和治疗方法
- 动物和植物品种
- 原子核变换方法获得的物质
- 违反法律、社会公德的发明

> ⚠ 陷阱：**疾病的诊断治疗方法不给专利，但医疗器械/药品可以！**

四、商标权 ⭐

- 有效期 **10 年**，自**核准注册之日**起算。
- 期满前 **12 个月内**可申请续展，宽展期 6 个月，**续展次数不限** → 理论上可以永久持有。
- 原则：**注册在先**为主，兼顾使用在先。
- 商标分：**商品商标、服务商标、集体商标、证明商标**。

五、商业秘密

- 构成三要件：**不为公众所知悉** + **具有商业价值** + **采取了保密措施**
- 无保护期限，泄密即失去保护。
- 侵权方式：盗窃、利诱、胁迫、违反保密义务披露等。

六、标准化基础知识 ☆☆

1. 标准代号速查（必考）

代号	含义	性质
GB	国家标准	**强制性**
GB/T	国家标准	**推荐性**
GB/Z	国家标准化指导性技术文件	指导性
ISO	国际标准化组织	国际标准
IEC	国际电工委员会	国际标准
IEEE	美国电气电子工程师学会	行业/国际
Q/XXX	企业标准	企业自定（须 ≥ 国标）
地方标准	DB + 行政区划代码	地方

> 口诀：**GB 强制、GB/T 推荐、Q 是企业、ISO 国际。**

2. 常见经典标准

标准号	内容
ISO/IEC 9126	软件质量模型（6 大特性：功能、可靠、易用、效率、可维护、可移植）
ISO/IEC 12207	软件生存周期过程
ISO 9000	质量管理体系
ISO/IEC 27001	信息安全管理体系
GB 8566	计算机软件开发规范（国标）
GB/T 8567	计算机软件产品开发文件编制指南

七、真题套路总结

套路 1：著作权归属

> 甲委托乙开发软件，**未约定**著作权归属，著作权归（ ）。
> ✅ **乙（受托人）**

> 程序员利用职务之便、主要利用公司资源开发的软件，著作权归（ ）。
> ✅ **单位**

套路 2：保护对象

> 软件著作权保护的客体是（ ）。
> A. 算法思想　B. **程序代码及其文档**　C. 数学原理　D. 处理方法
> ✅ **B**

套路 3：专利期限

> 发明专利的保护期限为（ ）年。
> ✅ **20**（实用新型 10，外观设计 15）

套路 4：先申请原则

> 甲、乙两人分别独立完成了同样的发明，甲先申请、乙先完成，专利权归（ ）。
> ✅ **甲（先申请者）**

套路 5：标准代号

> 表示**推荐性国家标准**的是（ ）。
> ✅ **GB/T**（GB 是强制性）

套路 6：商标续展

> 注册商标有效期 10 年，到期后（ ）。
> ✅ **可以无限次续展，每次续展 10 年**

八、考前 3 分钟速记卡

【著作权】自动产生，保护表达不保护思想。
委托开发无约定 → 归受托人；职务软件 → 归单位。
保护期：自然人终身+50年；软件/法人 50年。

【专利】先申请原则；三性：新颖、创造、实用。
发明20年 / 实用新型10年 / 外观设计15年。
科学发现、疾病诊疗方法、动植物品种 → 不给专利。

【商标】10年有效期，期满前12个月续展，可无限续。

【商业秘密】秘密性 + 价值性 + 保密性，无期限。

【标准】GB=强制国标，GB/T=推荐国标，ISO=国际，Q=企业。
ISO 9126=软件质量模型；ISO 9000=质量管理；ISO 27001=信息安全。